

ANOTACIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS EN EL CRÉDITO AGRÍCOLA MEXICANO *

Ramón Fernández y Fernández

(México)

En 1962 tuvo lugar en México un Primer Curso Internacional de Crédito Agrícola, bajo los auspicios de la OEA y el gobierno de México. A dicho Curso asistieron funcionarios de los bancos agrícolas de América Latina, ya con experiencia en estas disciplinas, y así hubo amplia oportunidad de captar algunos métodos que resultan novedosos para nosotros. Para el Segundo Curso, que está teniendo lugar el presente año, se pensó sistematizar estos estudios comparativos entre los procedimientos usados en los diversos países, pues la conveniencia de tal sistematización fue uno de los aspectos de la experiencia derivada del Primer Curso, dado que la comparación con fines de aprovechamiento práctico resultaba muy compleja.

Al escoger tema para esta plática, pensé en presentar algo preliminar sobre esta interesante cuestión de procedimientos comparativos, desde el punto de vista de mejoramientos e innovaciones que podrían introducirse en el crédito agrícola mexicano. Se trata sólo, repito, de apuntes preliminares. Y los hago con modestia y timidez, pues hasta ahora yo había abordado temas generales de la política de crédito y muy poco de lo que se ha dado en llamar “cuestiones operativas”, es decir de procedimiento y organización institucional.

Organización institucional

La base o primer aspecto del procedimiento está en la organización institucional, a la cual sí he hecho frecuentes referencias en escritos anteriores, tanto en abstracto como respecto a México, por lo que me concretaré a un resumen de conclusiones.¹

La experiencia de la actual organización no es alentadora, y no voy a entrar en detalles a este respecto. Una buena organización institucional es aquella que responde a las condiciones imperantes y a la experiencia, más que la derivada de consideraciones teóricas. La búsqueda de una solución al problema del crédito agrícola mexicano ha conducido a la conclusión de que la tendencia debe ser ir descargando en la banca privada, paulatinamente, la atención a agricultores por el crédito agrícola bancario,

* Agradezco las críticas y observaciones que tuvieron la bondad de hacer a mi primer borrador los ingenieros Simón Osorio Arenas, Fernando Romero Quintana, Juan Yáñez, Juan Cuspín y Eduardo Turcott. Sin embargo, las ideas aquí emitidas representan los puntos de vista personales del autor y son de su exclusiva responsabilidad.

¹ Ver: Fernández y Fernández, Ramón y Acosta, Ricardo: *Política agrícola*. Fondo de Cultura Económica. México, 1961. Fernández y Fernández, Ramón: “La administración del crédito agrícola”. *El TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 118, abril-junio de 1963, p. 242.

para lo cual se pueden seguir diversos caminos, y como principales los siguientes:

1) Reforzar las actividades del Banco de México en favor del crédito privado a la agricultura, por mediación del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, lo que ya se está haciendo, y va teniendo frutos lentamente.

2) Ir elevando a los Bancos Nacionales, de Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, a un plano de bancos “de segundo piso”, es decir, hacer que operen en forma creciente con bancos privados y de capital mixto, así como con Uniones de Crédito, y a la vez que operen como instituciones de garantía o seguro del crédito, por medio de avales que amparen parte de la recuperación de los bancos de “primer piso” mencionados, y por la concesión de esos avales se cobre una comisión. Esto requiere modificaciones a la Ley de Crédito Agrícola, por cuanto la fracción XII del artículo 5º prohíbe al Banco Ejidal realizar operaciones activas del crédito con personas físicas o morales “no integradas por ejidatarios”, y para las operaciones de garantía del crédito se exige (fracción XIII del artículo 5º) un improcedente acuerdo del Gobierno Federal. Este movimiento es, desde luego, más sencillo para el Banco Agrícola y más difícil para el Ejidal; pero, en la medida de las posibilidades, debe propugnarse en ambos.

Los Bancos Agrícola y Ejidal, así elevados en categoría, seguirán siendo eficaces instrumentos de la política agrícola nacional.

3) Tratar de atraer accionistas privados (no por fuerza agricultores) hacia los bancos regionales y bancos agrarios, filiales de los mencionados Agrícola y Ejidal, para convertir a estos bancos filiales primero en instituciones de capital mixto y luego, a la larga, de carácter privado, para lo cual el gobierno de estos bancos se iría dejando en manos de los accionistas privados, en forma más que proporcional a su intervención en el capital, dándoles más puestos que los que les corresponderían en el Consejo de Administración, hasta que obtengan mayoría en el mismo aunque no la tengan en el capital suscrito, y conservando el control mediante la asamblea de accionistas, mientras el banco matriz tenga mayoría en el capital. Este proceso conduce a una verdadera descentralización, y requiere modificaciones a la legislación vigente.

4) Ir convirtiendo en bancos filiales, para que sigan los lineamientos anteriores de evolución, a las sucursales de los Bancos Agrícola y Ejidal, ya atinadamente dotadas de un Consejo Consultivo en que tienen representación los particulares.

5) Que los bancos filiales indicados, que han de atraer capital privado a invertirse en acciones (y también para aumentar sus recursos en trabajo), sean filiales al mismo tiempo del Banco Agrícola y del Banco Ejidal, como ya alguna vez se pensó respecto a los Bancos Regionales, de modo que vaya habiendo una fusión de los sistemas Agrícola y Ejidal, paulatina y

de la periferia al centro. Cuando el proceso esbozado esté suficientemente avanzado, sobrevendría la fusión de los dos bancos matrices, el Ejidal y el Agrícola. Este punto requiere también de modificaciones a la Ley. No debe temerse que esto implique desatención del sector ejidal, pues se establecerían líneas de crédito separadas para la pequeña propiedad y para el ejido.

6) Como, a largo plazo y en consecuencia de la evolución descrita, la función de los Bancos Ejidal y Agrícola, como bancos de segundo piso, se parecería mucho a la del actual Fondo de Garantía del Banco de México, deben irse tomando providencias para vincular a dichos bancos con el fondo, o sea con el Banco de México, a base de revisar la constitución de los Consejos de Administración de los primeros, buscando de paso el aseguramiento de su autonomía administrativa, sin merma de la vinculación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para que continúen desempeñando su función de instrumentos de la política agrícola, pues en esto hay una valiosa experiencia mexicana, principalmente en cuanto respecta al uso del crédito para la promoción de mejoramientos técnicos.

La descentralización indicada y el uso de bancos locales privados como distribuidores del crédito no debilitaría la función promotora de éste, tal como lo prueba la experiencia, porque los financiamientos concedidos a las instituciones distribuidoras se condicionarían en las formas pertinentes.

Se quiere insistir en que lo anterior no representa una solución inmediata, ni mucho menos, al problema del crédito agrícola en México. Tal solución, a mi juicio, no existe, y lo más en que se puede pensar es en pasos de mejoramiento. Esos pasos conviene que se inspiren en una tendencia, y ésa es la que se ha tratado de plantear aquí. Dicha tendencia es más fácil de seguir para el Banco Agrícola, y más difícil para el Banco Ejidal, que tiene como fondo de su problema una estructura de tenencia de la tierra necesitada de retoques.

7) Las unidades industriales y de servicio dependientes de los Bancos Ejidal y Agrícola deben convertirse en compañías filiales, con la tendencia a ser empresas primero de capital mixto y luego privado, este último aportado principalmente por quienes proveen la materia prima o reciben los servicios y de preferencia adoptando, al pasar a manos de los agricultores, una estructura cooperativa si este camino se presenta como el más viable.

8) Deben suprimirse aquellas Sociedades Locales que sean puramente una ficción, y cuando no sea posible establecer vínculos reales entre los asociados. En tales casos debe operarse individualmente. Pero, al mismo tiempo, debe ponerse mucho empeño en ayudar a robustecer a las Sociedades Locales viables, y hacia ellas debe enfocarse la preferencia, de tal modo que sean de hecho cooperativas de propósitos múltiples, con capital propio y que se autoadministren. Ello implica aumentar los créditos en que el sujeto final es la Sociedad, en relación con los créditos (que han

de tener una proporción con tendencia a disminuir) que se conceden a la Sociedad para que los traspase a sus socios.

9) Como la evolución bancaria indicada implica selección de la clientela, para aquellos campesinos cuya capacidad de pago es solamente potencial, y tal potencialidad implica una transformación de sus empresas que requiere del diseño de un plan de explotación y necesita de ayuda técnica muy estrecha, debe fundirse el Servicio de Extensión Agrícola con otros análogos que ya existen, para constituir lo que podría llamarse Instituto de Bienestar Rural, como una dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Una de las actividades del Instituto será esa forma intensiva de la divulgación agrícola que se conoce con el nombre de crédito de capacitación o "supervisado", para lo cual tendría que dotársele de los fondos necesarios. No se trata de la creación de un organismo burocrático más, sino de la fusión y reorganización de varios ya existentes.

Entre los sujetos de crédito de capacitación del Instituto figurarían principalmente ejidatarios, sobre todo si se logra dar al ejido la flexibilidad que requiere para adaptarse a los requerimientos del progreso agrícola. A cargo del mismo Instituto quedarían los refinanciamientos que persiguen la rehabilitación de agricultores que se han recargado de adeudos y se encuentran orillados a la quiebra. Y también a cargo del mismo Instituto correrían los préstamos de emergencia, que se conceden en el caso de calamidades que azotan una región. Otra actividad de dicho organismo sería la divulgación en su tipo general o extensivo, para ponerla al servicio de los bancos locales que prestan directamente al agricultor. O sea que el Instituto que se propone constituiría el servicio oficial de divulgación agrícola y ejercería sus funciones en dos formas: la intensiva o crédito de capacitación, y la extensiva o normal que sería auxiliar del crédito bancario.

Aunque del tono usado en lo anterior se desprende lo que voy a decir, no está por demás recalcar que el problema del crédito agrícola es asaz complejo, y que lo que se ha postulado no constituye una solución inmediata. Marca apenas una tendencia, una línea directriz de evolución, hacia una meta lejana, difícil de alcanzar y que quizá nunca, dentro de lo previsible, se alcance plenamente; pero cualquier movimiento en el sentido indicado será un logro positivo. Hay problemas cuya resolución no puede plantearse de otra manera. De hecho el movimiento ha ido en el sentido expresado. La banca privada ha ido aumentando su proporción en el crédito agrícola bancario total; la caña de azúcar, el algodón, algunas oleaginosas, etc., se atienden en forma creciente por fuentes privadas de crédito. Dos instituciones nacionales de crédito: el Banco de Comercio Exterior y la Financiera Nacional Azucarera operan sus créditos agrícolas como bancos de "segundo piso", el primero por mediación de bancos privados o filiales de capital mixto, y la segunda por conducto de los ingenios azucareros, y el Banco de México, con su fideicomiso ya señalado, al Fondo

de Garantía para la Agricultura, derrama cantidades crecientes entre los agricultores, por mediación de bancos privados.

Además, detrás del problema del crédito agrícola se encuentra el problema agrícola. El sector submarginal de nuestra agricultura, sin capacidad de pago de préstamos, es muy amplio, y sólo los mejoramientos del medio y el avance de la técnica lo podrán ir estrechando. Sirva de ejemplo la agricultura temporalera de la Mesa Central. Tratándose de este sector (sin capacidad de pago ni actual ni potencial) es engañarse dañosamente hablar de crédito y las formas de ocurrir en su auxilio han de ser otras. Ya en varios respectos ésta es una agricultura subsidiada, y habría que cuidar de que los subsidios sirvan de base a mejoramientos y no apuntalen y conserven situaciones indeseables. Respecto al ejido, además de que buena parte de él está en el sector submarginal mencionado, hay la circunstancia de que no ha logrado consolidarse como institución económica y social, es todavía algo que pugna por encontrar su camino, que carece de firmeza, adolece de vicios y se deforma con frecuencia a base de prácticas ilegales, con todos los inconvenientes de lo clandestino. Tiene que ser, por consiguiente, una labor ímproba, servir con crédito a los ejidatarios. En la base del problema del crédito ejidal está el problema del ejido, cuyo examen directo escapa del tema de esta plática.

Las garantías

Éste es uno de los aspectos en que el crédito agrícola está encontrando lentamente un camino nuevo. Las fórmulas tradicionales son insatisfactorias; pero la fuerza de la costumbre, estampada todavía en la legislación de muchos países, hace muy difícil removerlas. Se rebasó ya la etapa —y esto constituyó un paso importante— de las garantías “reales” (existentes en el momento de concederse el préstamo y que quedan gravadas por el mismo), con la adopción de la “prenda agrícola” (cosechas futuras, generalmente a obtenerse con el uso del préstamo), como perfeccionamiento de la prenda sin desplazamiento, que a su vez había constituido una evolución respecto a las referidas garantías reales inmobiliarias o mobiliarias con desplazamiento. Las cosechas futuras son una expectativa, una esperanza, y su aceptación por el prestamista implica confianza de que el prestatario las obtendrá, y vigilancia para cerciorarse de que usa los fondos recibidos en obtenerlas, y de paso ayuda técnica para que las obtenga de la mejor manera. Si se considera que las cosechas por obtener representan la capacidad de pago, se puede concluir que se está ya (con la prenda agrícola) en el punto deseable, pues capacidad de pago y garantía moral son los pilares en que tiende a descansar el crédito agrícola moderno. Garantías vivas, consistentes en el resultado de la producción, y no garantías muertas de bienes inmovilizados y sustraídos, como dice la exposición de motivos de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Pero todavía pesa el viejo espectro de las garantías reales, que limitan el préstamo en monto y plazo, y no permiten que su cantidad y duración se adapten al mejor plan de explotación que pueda delinearse. Todavía muchos bancos agrícolas hispanoamericanos consideran como fundamento del crédito el avalúo de las garantías reales, y al evaluador o tasador como un funcionario de primaria importancia. En cambio, otros han evolucionado hacia la abolición de toda garantía específica.² La preocupación por la garantía real se ha ido retrayendo de los préstamos a corto plazo a los de largo, y en estos últimos su dominio es todavía soberano; pero ha de considerarse que los préstamos a los diversos plazos quedan unificados al responder, todos, a los requerimientos del plan de explotación. Por eso ha tendido a desaparecer la antigua distinción que colocaba a los préstamos de plazos distintos inclusive en instituciones distintas.

La Ley de Crédito Agrícola mexicana (30 de diciembre de 1955) limita los préstamos comerciales y de avío en relación con las cosechas obtenidas o por obtener, lo cual es correcto ya que dichas cosechas representan capacidad de pago (artículos 54 y 55) y son la garantía específica de estos préstamos. Para los préstamos refaccionarios hay la exigencia de hipoteca de la finca (salvo en los ejidos), más los “llenos” (bienes de producción) y cosechas futuras, entrando naturalmente entre lo gravado los bienes y mejoras para los que se vaya a obtener el crédito. Análogo sentido tiene el artículo 324 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y después, otra vez con referencia a la Ley de Crédito Agrícola, se limitan estos préstamos también en relación con las cosechas o ingresos por obtener, lo cual parece correcto. Aun en los préstamos inmobiliarios la limitación de monto está en función de las cosechas por obtener (artículo 60). Las limitaciones de plazo no se vinculan rígidamente con la duración de la garantía, y a mayor abundamiento se establece que (artículo 63, frac. I): “En caso de que el deudor no pueda cubrir el importe del préstamo... el saldo no cubierto a su vencimiento podrá ser diferido, atendiendo a su capacidad de pago.” Lo que ratifica el contenido de un artículo posterior, el 66, que dice: “En la determinación del plazo de cada operación se tendrá en cuenta la capacidad de pago del solicitante..., considerando que, como regla general, la única fuente de ingreso será el valor probable de las cosechas o productos... En caso de que la nueva inversión haya aumentado (debiera decir: vaya a aumentar) la productividad, se considerará este aumento conservadoramente, a juicio del acreditante.” Adelante, el artículo 76 limita la suma de los vencimientos de un año a cargo de una Sociedad, en relación igualmente al valor de las cosechas

² La Caja de Crédito Agrario de Colombia ha abolido la garantía en un número creciente de sus préstamos. En el Perú también se ha adelantado mucho en la supresión de las garantías. La Caja Económica del Estado de Minas Gerais, Brasil, en los préstamos que concede en conexión con la ACAR (Asociación de Crédito y Asistencia Rural) ha suprimido la exigencia de registro de los contratos de crédito, lo cual es una aproximación a la supresión de las garantías.

y aprovechamientos de la Sociedad (frac. III) y esto es lo que debe ser objeto de información pericial. Las fracciones II, III y IV del artículo 78 proceden análogamente para los préstamos de los Bancos Nacionales a los particulares en lo individual.

Respecto a los avalúos, adquieren en la Ley mexicana el sentido moderno a que se hizo referencia, pues el artículo 65 indica: "El acreditante estimará, por conducto de peritos, el valor de los bienes con que cuenten los solicitantes; el valor medio probable de sus cosechas o productos; el de los demás ingresos de que puedan disponer con motivo de su actividad agrícola u otras actividades; el pasivo a su cargo; los gastos propios y los inherentes a su actividad agrícola, y en general su solvencia económica y moral." Creo que en esta redacción, sobre todo si se le ha de tomar como congruente con las de otros artículos, está implícita la idea de que lo más importante no es un avalúo exacto de "los bienes con que cuentan los solicitantes", sino la determinación de la capacidad de pago, actual y potencial, aunque se admite que se debería ser más explícito. Si el artículo coloca en primer lugar la determinación del "valor de los bienes con que cuenten los solicitantes", esto podría atribuirse a un orden metódico, pues de ahí hay que partir para dar una base al resto de las determinaciones.

Tenemos en la legislación mexicana el préstamo sin contrato y sin garantía; son los préstamos "directos" (antes denominados más propiamente: quirografarios); están limitados a las operaciones llamadas comerciales, cuyo plazo no puede ser mayor de 180 días. En algunos países el pagaré no tiene suficiente fuerza legal para su cobro compulsivo. En México la tiene.

En resumen, la posición del crédito agrícola mexicano, por lo que hace a los bancos, nacionales y privados, parece correcta en cuanto al concepto de garantía, con excepción de la exigencia de la hipoteca para los créditos refaccionarios, que podría suprimirse dejando dicha exigencia como optativa para los bancos. Ahora bien, de hecho la garantía hipotecaria se exige aun en los préstamos de avío por los bancos privados y por el Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Al perder rigor el concepto de garantía material, lo gana la garantía moral. Junto a la capacidad de pago, cobra relieve la confianza que merezca el sujeto del crédito, según sus cualidades y antecedentes. Para facilitar que los bancos puedan operar a base de confianza, sería recomendable la existencia de una oficina centralizada que llevara un registro de deudores incumplidos. El seguro agrícola es un auxiliar valioso en la misma finalidad.

A este mismo respecto de las garantías, en otros bancos latinoamericanos hay modalidades que para nosotros resultan, cuando menos a primera vista, novedosas. Se van a examinar a continuación.

La prenda universal

Es una figura jurídica tomada del derecho estadounidense donde se le llama *chattel mortgage*, que se podría traducir literalmente como hipoteca mobiliaria. La adoptó el extinto Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba con el nombre de prenda universal y de ahí ha pasado a la República Dominicana. El Proyecto de Ley de Fomento Agrícola de este último país (que en rigor es un Proyecto de Ley de Crédito Agrícola) define dicha garantía en la forma siguiente:

Es el “gravamen sobre un conjunto de bienes y derechos que a tales efectos se constituyen en unidad de producción. Los bienes y derechos que integran dicha unidad de producción no podrán segregarse durante la vigencia del préstamo sin el consentimiento del acreedor, dado por escrito. Cuando el deudor no sea dueño del inmueble en que se asienta la unidad de producción, el gravamen se extenderá al derecho que ostente sobre el mismo. Pueden constituirse en unidad de producción:

”a) Las siembras, plantaciones y arbolados, así como sus frutos futuros, pendientes y cosechados.

”b) Las maderas, en todas sus formas y estados.

”c) Las materias primas agrícolas, así como los productos o subproductos de la agricultura, elaborados o en proceso de elaboración.

”d) Las maquinarias, equipos, herramientas y utensilios de cultivo en general.

”e) Los ganados de todas clases, sus productos y subproductos.

”f) Los derechos del deudor al uso y disfrute de los inmuebles donde funcione la unidad de producción.

”g) Los derechos de propiedad al nombre, patentes y marcas de los artículos que produzca el deudor.

”Al realizarse el préstamo con prenda universal se considerarán independizados, los bienes constituidos en unidad de producción; del dominio y todo otro derecho real sobre el inmueble en que funciona la misma.”

El gravamen prendario universal se extiende —según se explica— a cuantos bienes se incorporen a la unidad de producción por sustitución, mejora o adición, y a las indemnizaciones que, por distintos conceptos, pueda recibir el deudor.

El ingeniero Jorge Zimmermann, en sus apuntes del Curso Internacional de Crédito Agrícola de 1962, indica que esta garantía se usa en los préstamos refaccionarios, y consiste en el gravamen de “un conjunto de derechos, acciones y bienes que integran la unidad de producción en que va a aplicarse el préstamo. Se grava el derecho al uso y disfrute de la finca en que radica la unidad de producción, derecho que puede tener el sujeto de crédito en concepto de propietario, de arrendatario o de aparcero. Se gravan, además, todas las mejoras y anexos que, en dicha unidad de producción, existan o existieren durante la vigencia del gravamen”.

Ahora bien, lo importante para nuestro objeto es poner en claro qué hay de novedoso, y de ventajoso, en esta forma de garantía, en relación con lo que contienen las Leyes de Crédito Agrícola y General de Títulos y Operaciones de Crédito mexicanas, cuya posición avanzada quedó ya señalada. En una forma muy sencilla, dicha Ley de Crédito Agrícola, al hablar de la garantía de los préstamos refaccionarios (artículo 56, frac. I) enuncia algo muy análogo a la prenda universal: "Quedarán garantizados con hipoteca y prenda de las fincas, construcciones, maquinaria, implementos, muebles y útiles, y con las cosechas y demás productos agrícolas futuros, pendientes o ya obtenidos, de la explotación a cuyo fomento se destine el préstamo." La "hipoteca de las fincas" no es sino el gravamen del derecho de uso y disfrute de las fincas en concepto de propietario, y "la explotación a cuyo fomento se destine el préstamo" no es sino la unidad de producción. Al hablar la misma ley de la garantía de los préstamos inmobiliarios cita la hipoteca, la entrega de los bienes objeto del préstamo en fideicomiso de garantía a la institución prestamista (artículo 61), y adelante (Artículo 63, fracción II) se establece la anticresis, al decir que "si por un hecho imputable del acreditado hay peligro de que no se obtengan o se pierdan las cosechas o productos esperados, que constituyan la prenda, o cuando se haya realizado su pérdida por la misma causa, así como cuando el acreditado haya dispuesto de dicha prenda... podrá el acreditante tomar posesión de las tierras y cultivarlas por su cuenta, hasta obtener la amortización del crédito".

El artículo 74 de la Ley de Crédito Agrícola merece transcribirse: "Las hipotecas que se constituyan... para garantizar los préstamos refaccionarios e inmobiliarios... comprenderán la unidad completa de explotación, con todos sus elementos materiales, muebles e inmuebles, considerados en dicha unidad; y además podrán incluirse el dinero en caja de la explotación corriente, y los créditos a favor del acreditado, nacidos directamente de sus operaciones..." Análogo sentido tiene el artículo 332 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Con todas estas modalidades, se tiene una flexibilidad análoga y quizá superior a la que se persigue con la prenda universal. Ésta pretende desligar la "unidad de producción" de la finca en que se asienta, lo que no logra ser imposible. Lo único que quedaría de la prenda universal como novedoso y que parecería también ventajoso, es el gravamen del derecho que sobre el usufructo del inmueble tienen los arrendatarios y aparceros; pero no se para mientes en que ese derecho dimana de un contrato con el propietario de la tierra y, por consiguiente, no puede gravarse sin la anuencia de éste; lo que equivale a lo que establece nuestra legislación, a saber, que el arrendatario y el aparcero son capaces para otorgar hipoteca, si el propietario del inmueble está anuente, anuencia que se requiere también para la prenda en el sentido de que el arrendatario y aparcero no podrán

constituirla si se los veda el contrato que tengan hecho con el propietario.

En suma, no se ve ventaja en tratar de introducir en nuestros procedimientos de crédito agrícola la decantada prenda universal.

Además, la prenda universal podría interpretarse como teniendo un cierto sentido que retrotrae hacia las garantías reales (todos los bienes componentes de la unidad de producción) la evolución descrita del concepto de garantía, cuando al presente el énfasis se está poniendo cada vez más, ya se dijo, en la garantía moral (ya hay bancos que prestan sin ninguna garantía específica material) y en la capacidad de pago actual o potencial. En un crédito agrícola evolucionado, realmente la única garantía material que vale todavía la pena gravar explícitamente es la mobiliaria futura, es decir las cosechas por obtener, que son la fuente de ingresos, y representan la capacidad de pago, y el único avalúo que vale la pena hacer es el de esos productos futuros. Dicha garantía material es suficiente para asegurar el pago, y dicho avalúo es suficiente para saber si la inversión que con el préstamo va a hacerse es financieramente sana. Claro que todo esto ha de descansar en el estudio de antecedentes del sujeto que lleven a la conclusión de que hay también garantía moral.

Esta conducta es sencilla y efectiva. Es más, tiene trascendencia social; porque así el crédito irá a quien lo merezca e impulsará a los más aptos, independientemente de la fortuna que previamente hubieren logrado reunir. De otra manera el crédito promueve la concentración de la riqueza.

Plan de pagos variables

He aquí otra modalidad que suena novedosa. La estableció —que yo sepa— Farm Security Administration (hoy Farmers Home Administration) en los Estados Unidos. Implica la abolición de los plazos y su sustitución por el señalamiento de una variable en función de la cual se tendrán las recuperaciones del préstamo. Esa variable puede ser el ingreso bruto o el ingreso neto del prestatario. Así se atiende al elemento cuya importancia en el crédito agrícola ya se ha subrayado: la capacidad de pago. Y se le atiende no sólo para conceder el préstamo, sino para obtener las recuperaciones. Claro que hay que graduar la porción del ingreso que afecta al pago de préstamos de tal manera que no sobrevenga la acumulación de adeudos sino en tanto los pagos variables se adaptan a las fluctuaciones del ingreso.

Dicha práctica, tan sensata, colide con la técnica bancaria en cuanto ésta significa mantener un equilibrio entre las operaciones activas y pasivas. Un banco ha de saber con lo que cuenta para hacer frente a sus compromisos, y escalonar adecuadamente los vencimientos de sus acreencias con los de sus obligaciones. Por ello los bancos rehusan el sistema de pagos variables.

Sin embargo, es de tener en cuenta que las cosechas e ingresos de los agricultores fluctúan, principalmente por razones meteorológicas, y enton-

ces los bancos se ven precisados a conceder prórrogas. Una cartera vencida de cierta proporción es natural en un banco agrícola. Y al final de cuentas de nada sirve la fijación de vencimientos rígidos, puesto que no se puede atener a ellos como fechas en que se obtendrán con seguridad recursos procedentes de recuperaciones.

Por estas razones, sí parecería adecuado que se fuera adoptando en el crédito agrícola el plan de pagos variables, en tanto se tenga la seguridad de controlar la variable elegida para graduarlos. No se cree que existan dificultades legales. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito acepta la existencia de pagarés sin fecha de vencimiento.

Hipotecas abiertas y contratos de crédito de larga duración

El crédito agrícola institucional está rodeado de formalidades que resultan engorrosas y costosas. A veces esas formalidades y lo largo del trámite a que dan lugar, hacen que el agricultor prefiera recurrir al prestamista local. Se ha tratado de simplificarlas haciendo que una hipoteca sirva no sólo para un préstamo, sino para los varios que se vayan concediendo en cierto lapso, según las necesidades que al agricultor se le vayan presentando; o que, análogamente, un contrato de crédito no ampare sólo una operación, sino varias, es decir, que conserve su vigencia durante cierto periodo.³

Esto es sin duda aconsejable; la tendencia debe ser desvincular los títulos de crédito de la relación que los originó, de modo que tengan validez por sí mismos, lo que resta importancia al contrato de crédito, que viene a quedar reducido a un convenio según el cual se conceden los préstamos. No creo que en nuestra legislación haya impedimento implícito, si bien no se cita el caso en forma específica.

En la exposición de motivos de la Ley General sobre Títulos y Operaciones de Crédito vigente se dice: "...la nueva Ley abre la posibilidad de contratos de crédito consensuales, que no requieren, por tanto, la transferencia material e inmediata de las sumas prestadas". Y adelante: "La nueva Ley precisa la distinción entre apertura de crédito, crédito en cuenta corriente y cuenta corriente."

Aunque el artículo 291 define la apertura de crédito como un contrato en el cual el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, de los artículos siguientes se deduce que puede haber contratos que no se refieran a una cantidad determinada, sino que fijen un límite, o también que no lo fijen; en este último caso, si no se deduce del objeto del préstamo, se entenderá que el límite lo puede fijar en cualquier tiempo el acreditante. Es más, puede haber contratos sin tér-

³ En el Perú llaman "prenda global" a la inscripción de una prenda por un plazo de 5 a 10 años. "Esto evita la repetición anual de la cancelación de la prenda, suscripción de un nuevo contrato y nuevo registro." En otras partes llaman a este sistema de "autorización anticipada de préstamos".

mino fijo. Y el artículo 325 de la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite que de un contrato de crédito se deriven pagarés con fechas de vencimiento dentro del término de duración del contrato.

La apertura de crédito en cuenta corriente, a que se refiere el artículo 296, sería una forma de apegarse a la idea que se ha esbozado, de que un contrato sirva para varias operaciones, y de esta manera simplificar el trabajo de estar haciendo y registrando un contrato para cada operación. La práctica en el Banco Ejidal es hacer un contrato para cada cultivo y para cada ciclo de los dos que componen el año agrícola, de modo que si un prestatario en un año agrícola recibe crédito para tres cultivos de invierno y cuatro de verano, las operaciones del año han de quedar amparadas por siete contratos. El Banco Agrícola, en cambio, tiene contratos de hipoteca abiertos, por cinco años, que han dado muy buenos resultados para simplificar trámites y economizar gastos.

Planes de operaciones

Aquí cambio el punto de vista. Ya no se trata de saber si algunos procedimientos de otros países resultan útiles para México, sino de señalar un procedimiento mexicano que en general no se encuentra en otras partes. Este procedimiento se sigue en los Bancos Ejidal y Agrícola. Se está haciendo referencia a la elaboración de planes de operaciones como norma de los préstamos, e implica, en varios respectos, el aseguramiento de que el crédito ha de emplearse como un eficiente instrumento de la política agrícola. Dichos respectos son principalmente la dirección de la producción (influencia sobre la estructura de la producción) y la promoción de técnicas mejoradas.⁴

Los planes se elaboran por ciclos y precisa ante todo definir éstos. Los cultivos anuales se agrupan en forma convencional en dos ciclos: en el de invierno aparecen aquellos en que la siembra se hace o inicia en un año para cosechar en el siguiente. Los de verano son aquellos en que la siembra y la cosecha ocurren en el mismo año. Si se suma un ciclo de invierno con el siguiente de verano se tiene un concepto particular del año agrícola: el año de cosechas. Si se suma un ciclo de verano con el siguiente de invierno, se tiene un año de siembras.

El plan de operaciones se elabora en dos movimientos: un proyecto surge del campo, atendiendo a factores locales como costos de cultivo, agua disponible, deseos de los solicitantes de crédito. Se envía a la Oficina Matriz, la que le hace correcciones y lo devuelve, como plan aprobado, a la Agencia o Sucursal, y ésta lo redistribuye entre las Sociedades.

⁴ La Caja de Crédito Agrario de Colombia tiene un procedimiento parecido. En el Ecuador el Banco de Fomento abre líneas especiales para aquellos objetos que se consideran de interés público.

Las modificaciones hechas en la Oficina Matriz son el reflejo de la indicada política agrícola, de acuerdo con la cual se disminuyen las superficies de algunos cultivos y se aumentan las de otros. A la vez, los costos de cultivo que sirven de base para la elaboración del calendario de operaciones son suficientemente detallados para incluir aquellas prácticas técnicas cuya adopción es una condición para la concesión de los préstamos.

Tanto el proyecto como el plan aprobado deben contener solamente superficies, cuotas de avío y total de préstamos para cada cultivo. La distribución de los préstamos entre las Sociedades ha de ser asunto completamente local, lo que implica un procedimiento descentralizado cuyo éxito se finca en la existencia de consejos consultivos locales.

Hay, sin embargo, dos aspectos en que podría mejorarse el procedimiento mexicano: Es el primero la simplificación de la papelería, demasiado frondosa, que acompaña actualmente a la elaboración del plan. Es el segundo que podría suprimirse uno de los movimientos, el centrípeto, dejando sólo el centrífugo; es decir, sin necesidad de proyecto previo de la periferia al centro, se enviaría del centro un monto total, clasificado por objetos, y todo lo concerniente a cuotas más la distribución entre clientes quedaría en manos de la oficina local.

Otros temas

Otros temas por examinar, que por ahora se omiten ya que no dispongo de tiempo indefinido, serían:

Las unidades móviles de crédito; Las consolidaciones de cartera vencida; Los intereses diferenciados; El seguro del crédito, y Las juntas o comités locales de crédito.

Les pido perdón por esta disquisición tan árida y tan larga. Sálveme la consideración de que en estos detalles estriba el posible mejoramiento de nuestro crédito agrícola. Debería promoverse su discusión continua, para crear inquietudes y estimular iniciativas. Con frecuencia —por fortuna no siempre— la actitud psicológica del personal foráneo de los bancos nacionales es la siguiente: las cosas están mal porque así es y no puede ser de otra manera. Y se llega a culpar a la Oficina Matriz de todo lo malo. Esta actitud negativa inhibe cualquier inquietud de mejoramiento. Los bancos nacionales de crédito agrícola debieran organizar un centro coordinador y de orientación en que se reunieran constantemente grupos de su personal foráneo para plantear y discutir problemas y soluciones. Tengo preparado un proyecto a este respecto; pero ya es tiempo de poner un punto final.